ދޕދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކުށެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކުރަނީ ދޭން މަދުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުށްކުރިއިރުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދެމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ އެއް ބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 01:50 ހާއިރާކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްކަންތާ ގޮތަށް އޮންނަ ކޮޅު ބަނދަރުވާ ގޯޅިގަނޑު ޖަހާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޫރު / މާލެ، އަބްދުލްލަތީފްގެ ބޮޑުކަލާގެ ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ތޫނު ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްލަތީފް ބިޔުން އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރާކަންހާއިރު އަބްދުލްލަތީފް ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ފައިސަލާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޕީނަލްކޯޑުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުލްލަތީފްގެ މަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުގައި ހިފުން (26 ސައްބީސް) ވާރިޝުންފުސް ބަނދުވަސް [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ ޖެހުމަން 02 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ފައިސަލާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކުއްޖާ އެއްބަސްވެގެން މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެދުނުކަމުގައި ބައްލަވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެވިފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރިލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖެނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަތީގެ އަދަދު ދިނުން މަނާވުމާއި، ކުށްކުރުމާ އެ ކުށެއް ކުރި މިހާރަށް ބުނެވުނުކަމުގައި ދުރުދު، އެކުރި ކުށެއްގެ އަދަބަކީ ކޮންމެ ގޮތެއް ބަދަލުކޮށް ފުރުޞަތު އިތުރުވާނަމަ، އެ މިހާރު ދޫކޮށްލާނެ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ހައިކޯޓުން މާއިދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަމުރުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންވީނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް ނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މާއްދާ ހިނގައިދާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ދެގޮތަކަށް ގޮތެއް މިހާރު އަދަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ވާތީ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ މަތީގެ އަދަދު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަތީގެ އަދަދު ދިނުމަކީ ނިންމިދާނެ ކަމަކަށް ބެލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާތިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަން އެކަށޭނެ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރެވޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރިޔާސަތުން ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް ބައިވެރިވެލައްވައި، 11 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ގުނާހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޯނާއެކެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ޤިޞާޞްގައި މިކަމާ މަރަށް މަރައިދިނުމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި އެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަގުން ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޤޫބާތު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަނީ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތު ޖަހާނީ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤިޞާޞްގައި މީހާ މަރާލިކަން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރުވުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނީ ބޭނުންކުރުމަށް ކަށަވަރު ނުވާނެއެވެ. ޤިޞާޞްގައި ސާބިތުވާ ޝަރުޠުތަކެއް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެ ހިފުން މަސްލަ ސާބިތުވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގައި ބައްޔާނުކޮށް ސާބިތުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭނެ ކަމެވެ.
4. ކުށުގެ އަދަބު ހިންގި މީހާގެ ޢުމުރުގައި ހުރި ސިފަވާމުގެ ސާބިތުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާތީ، އަސްލާއި ފަހުރު ހިފުން ބާރުއަޅާތީ، ދިން ބައިވެރި ބާރުއަޅާ ޝަރީޢަތުގައި އެއިރު މުސްތަޙައްޤު ބައިދޭނީ މުސްތަޙައްޤު މަރު ނިންމާލާ، މަދަނީ މީހާގެ ބޭނުމުން ޝަރީޢަތުގެ ރައްޔިތުން، އަދި ކުށުގެ އަދަބު ހިފުން ވާރިސުންނަށް ކުރާނީ ބަދަލު ބާރުއެޅުމާއެކު މިގޮތުގެ ވާރިސުގެ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާ ސާބިތުވުމަކެވެ.
5. މުކައްލަފު ވުމުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށް، ކުށްކުރިކުދިންގެ އާންމު މުސާރަގައި ހިފުން ބޭއްވެނީ، ކުށްކުރިކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ވުޖޫދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙަވާލުކުރެވުނު ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުށްކުރިކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުށްކުރިކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީގެ ބަސްގެގައި ގުޅުވައިލެވިފައިވާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދުވަހުގައިވާ ޝަރީޢަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވިދަމުން، މުކައްލަފުވުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެނޫންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުފުރުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

9. އެހެންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ތުހުމަތު ހިނގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމުމަކީ ކަމަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު މަރުގެ އަދަބަށް ކޮށްފައިވާ ބުރަކާވި، އެ ބުރަކަމުގެ އަބަދު ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި ތަބާވުމަށް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއކ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަބާވާ ކުރެވޭނެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ބަންދުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބަންދެއްގައި ކުޑަކުއްޖާ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ތަބާވުން ލާޒިމުކަން، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި ކަނޑައަޅުއްވުމަށްފަހުގައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖެހިގެންދިޔަ ކޯޓަށް ތަބާވާންޖެހޭކަމަށްވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)